NATIONAL SC, ST COMMISSIONS

SIPPY NOURDEEN

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

SC / ST കമ്മിഷണർ

Article 338 - പട്ടികജാതി (SC), പട്ടികവർഗം (ST) വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യു.

- സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ അറിയപ്പെടുന്നത് - SC / ST കമ്മിഷണർ
- ദൗത്യം - പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗം വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുക

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

NOTE :

ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ഉപദേശക സമിതിയായി 1978-ൽ രൂപവത്കരിച്ച "പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ"-ന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ - ഭോല പസ്വാൻ ശാസ്ത്രി

1990-ലെ 65-മത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം

Article 338 ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് SC / ST കമ്മിഷണർ എന്നതിന് പകരം "ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ" (National Commission for SC & ST) സ്ഥാപിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യു.

1992-ൽ രൂപവത്കരിച്ച "ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ" ന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ - എസ്. എച്ച്. രാംദാൻ

2003-ലെ 89-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം

Article 338 ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് "ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ" വിഭജിച്ച് പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 2 വ്യത്യസ്ത ദേശീയ കമ്മീഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

- ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ (NCSC) – Article 338
- ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ (NCST) – Article 338 A

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ

National Comission for Scheduled Caste (NCSC)

2003-ലെ 89-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ രൂപവത്കരിച്ചത് - 2004 ഫെബ്രുവരി 19

- ഇതൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. (Article 338)
- കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം - ന്യൂഡൽഹി
- ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം - കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം
- കമ്മീഷന്റെ ഘടന - ചെയർപേഴ്സൺ + വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ + മറ്റ് 3 അംഗങ്ങൾ
- ഇവരെയെല്ലാം നിയമിക്കുന്നത് - രാഷ്ട്രപതി
- ഇവരെല്ലാം രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് - രാഷ്ട്രപതിക്ക്

- തെറ്റായ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിഷയം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അംഗത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

2004-ലെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, അംഗങ്ങൾ (സേവന വ്യവസ്ഥകളും കാലാവധിയും) ചട്ടപ്രകാരം ഇവരുടെയെല്ലാം കാലാവധി - 3 വർഷം

- 2 തവണയിൽ കൂടുതൽ നിയമനത്തിന് ഇവർക്കാർക്കും അർഹതയില്ല.

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

കമ്മീഷൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - രാഷ്ട്രപതിക്ക് (തുടർന്ന്, റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതി സമർപ്പിക്കുന്നു)

സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആയത് രാഷ്ട്രപതി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഗവർണറിന് സമർപ്പിക്കും.

പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള ഭരണഘടനാപരവും മറ്റ് നിയമപരവുമായ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയും, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ സുരക്ഷാ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് ആവശ്യമായ

ശിപാർശകൾ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും ഹനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്ട്. അതിനാൽ, സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കമ്മീഷന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടികജാതിക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കമ്മീഷനോട് കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

EMFAVOUR
SIPPYNOURDEEN

പട്ടികജാതിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി-യുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ - സൂരജ് ഭാൻ

ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ - കിഷോർ മക്‌വാന (വിജയ് സാംപ്ല സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്)

NOTE :

2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 16.6% പട്ടികജാതിക്കാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

- ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ്
- അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടികജാതിക്കാരില്ല.

Article 330 - ലോകസഭയിൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള സീറ്റ് സംവരണം

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

Article 332 - സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ പട്ടികജാതി - ക്കാർക്കുള്ള സീറ്റ് സംവരണം

Article 341 - ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനോ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളെ പട്ടികജാതിക്കാരായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും.

- ഇതിന് മുൻപായി, രാഷ്ട്രപതി സംസ്ഥാന ഗവർണറുമായി കൂടിയാലോചിച്ചിരിക്കണം.
- രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കിയ പട്ടികജാതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിന് വിഭാഗങ്ങളെ ചേർക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

- നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ പാർലമെൻ്റിന് പട്ടികയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയൂ.

Article 365(2) - ഭരണഘടനയുടെ Article 341 പ്രകാരം പട്ടികജാതിയായി കണക്കാക്കുന്ന ജാതി / വംശം എന്നിവയെ "പട്ടികജാതി" എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ

National Comission for Scheduled Tribe (NCST)

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

2003-ലെ 89-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ രൂപവത്കരിച്ചത് - 2004 ഫെബ്രുവരി 19

- ഇതൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. (Article 338 A)
- കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം - ന്യൂഡൽഹി
- ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം - കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം
- കമ്മീഷന്റെ ഘടന - ചെയർപേഴ്സൺ + വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ + മറ്റ് 3 അംഗങ്ങൾ
- ഇവരെയെല്ലാം നിയമിക്കുന്നത് - രാഷ്ട്രപതി
- ഇവരെല്ലാം രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് - രാഷ്ട്രപതിക്ക്
- തെറ്റായ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിഷയം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അംഗത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

2004-ലെ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, അംഗങ്ങൾ (സേവന വ്യവസ്ഥകളും കാലാവധിയും) ചട്ടപ്രകാരം ഇവരുടെയെല്ലാം കാലാവധി - 3 വർഷം

- 2 തവണയിൽ കൂടുതൽ നിയമനത്തിന് ഇവർക്കാർക്കും അർഹതയില്ല.

കമ്മീഷൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - രാഷ്ട്രപതിക്ക് (തുടർന്ന്, റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതി സമർപ്പിക്കുന്നു)

EMFAVOUR

സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആയത് രാഷ്ട്രപതി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഗവർണറിന് സമർപ്പിക്കും.

SIPPY NOURDEEN

പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള ഭരണഘടനാപരവും മറ്റ് നിയമപരവുമായ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയും, പട്ടികവർഗക്കാരുടെ സുരക്ഷാ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് ആവശ്യമായ ശിപാർശകൾ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പട്ടികവർഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും ഹനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്ട്. അതിനാൽ,

സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കമ്മീഷന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടികവർഗക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കമ്മീഷനോട് കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1996-ലെ Provisions of Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act പൂർണമായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മീഷൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

വനമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് ചെറിയ വന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്നതും, ആദിവാസികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് തടയുന്നതിനും അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും വേണ്ട നടപടികളും കമ്മീഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർപേഴ്സൺ - കുൻവർ സിംഗ്

ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ - ഊർമിള സിംഗ്

ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ - അന്തർ സിംഗ് ആര്യ

NOTE :

2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 8.6% പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

- ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം - മധ്യപ്രദേശ്
- ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡൽഹി, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടികവർഗക്കാരില്ല.

EMFAVOUR
SIPPY NOURDEEN

Article 275(1) - പട്ടികവർഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ വർഷവും “ഇന്ത്യയുടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ” നിന്നുള്ള ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നു

Article 330 - ലോകസഭയിൽ പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള സീറ്റ് സംവരണം

Article 332 - സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ പട്ടികവർഗ - ക്കാർക്കുള്ള സീറ്റ് സംവരണം

Article 342 - ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിനോ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ പട്ടികവർഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും.

- ഇതിന് മുൻപായി, രാഷ്ട്രപതി സംസ്ഥാന ഗവർണറുമായി കൂടിയാലോചിച്ചിരിക്കണം.
- രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കിയ പട്ടികവർഗ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിന് ഗോത്രങ്ങളെ ചേർക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.
- നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ പാർലമെൻ്റിന് പട്ടികയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയൂ.

Article 366 (25) - ഭരണഘടനയുടെ Article 342 പ്രകാരം പട്ടികവർഗമായി കണക്കാക്കുന്ന ഗോത്രവർഗങ്ങളെ "പട്ടികവർഗം" എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

EMFAVOUR
SIPPY N OUR DEEN